



**MUNICIPALIDAD  
SAN ISIDRO**

**Decreto**

**Número:** DECRE-2025-529-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 19 de Mayo de 2025

**Referencia:** EX-2025-00036565-SI-SDMEYA - Redeterminación de Precios de la Licitación Pública N° 17/2008, para el “SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS E HIGIENE URBANA”.-

---

**VISTO** los Decretos Nros. 1113/2008, 1566/2008, 513/2009, 982/2009, 1142/2009, 2839/2009, 2931/2009, 1656/2010, 1856/2010, 2495/2010, 2280/2011, 602/2012, 1991/2012, 1268/2013, 3307/2013, 916/2014, 2438/2014, 4196/2014, 1734/2015, 282/2016, 2165/2016, 3204/2016, 3292/2016, 606/2017, 2462/2017, 3104/2017, 1000/2018, 1731/2018, 2683/2018, 9/2019, 402/2019, 828/2019, 1237/2019, 2288/2019, 21/2020, 1672/2020, 1866/2020, 810/2021, 1052/2021, 1683/2021, 1757/2021, 836/2022, 1354/2022, 1846/2022, 2035/2022, 2131/2022, 2293/2022, 447/2023, 1414/2023, 1658/2023, 2016/2023, 2272/2023, 19/2024, 245/2024, 732/2024, 1677/2024, 1807/2024, 149/2025 y 266/2025, y los Expedientes Nros. 4243/2009, 4523/2009, 16902/2017, 17916/2018, 16236/2019, 11031/2020, 6923/2021, 14524/2021, 14775/2022, 16106/2023, 5229/2008 (Cuerpos 0 a 5 – Alcances 1 a 68) y EX-2025-00036565-SI-SDMEYA; y

**Considerando:**

Que por Decreto N° 1113 de fecha 21 de mayo de 2008, se realizó el llamado correspondiente a la Licitación Pública N° 17/2008 para la “CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE URBANA EN TODO EL ÁMBITO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO” por el plazo de 4 años, prorrogable por igual duración;

Que la entonces Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas recomendó, en el contexto de la grave situación macroeconómica mundial, declarar desierta la Licitación Pública N° 17/08 y proceder a realizar la contratación objeto de dicha licitación con la empresa que había presentado la propuesta más económica, por un período de tiempo reducido, hasta tanto mejorara el contexto macroeconómico y fuera posible estimar con mayor certeza la evolución de los valores e índices económicos futuros;

Que por Decreto N° 982, de fecha 24 de abril de 2009 (expediente N° 4523/2009), se dispuso la contratación a favor de las empresas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9, para el servicio de higiene urbana, más la limpieza de sumideros y mantenimiento de espacios verdes, por el término de seis (6) meses, prorrogado para los sucesivos ejercicios fiscales;

Que por Decreto N° 606/2017, se estableció la utilización de los índices publicados por la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas (FADEEAC) para la determinación del gatillo establecido en el punto 1.2.7.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones pertinente;

Que las empresas contratistas vienen efectuando reserva expresa, en los recibos de pago emitidos por el Municipio, de su derecho a solicitar los ajustes correspondientes;

Que por Decretos Nros. 2462/2017, 3104/2017, 1000/2018, 1731/2018, 2683/2018 y 409/2019, se prorrogó la

contratación hasta tanto se resolviera el nuevo llamado a Licitación Pública;

Que, mediante el Decreto N.º 829/2019, se aprobó el Acta de Readecuación Económica-Financiera Contractual, en la cual las empresas contratistas renunciaron a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, vinculados al reconocimiento de variaciones macroeconómicas originadas en hechos ocurridos con anterioridad, durante el período del acuerdo y hasta la finalización del contrato, conforme lo establecido en la Cláusula 3.ª del citado Acta;

Que por Decreto N° 1725/2023 (expediente N° 9835/2023), se modificó el Plan de Trabajo, incorporándose el servicio “Sistema de Carga y Descarga Bilateral de Contenedores de tres metros cúbicos (3 m³) de Capacidad y Servicio de Limpieza y Lavado de Cestos Papeleros”, conforme lo dispuesto por artículo 2.1.9 del Pliego de Bases y Condiciones que rige el contrato;

Que la contratación fue prorrogada mediante los Decretos Nros. 1237/2019, 21/2020, 1672/2020, 1866/2020, 810/2021, 1683/2021, 1757/2021, 2293/2022, 2272/2023 y 1807/2024, siendo esta última prórroga vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, inclusive;

Que por Decreto N° 266, del 10 de marzo de 2025, se otorgó el último reconocimiento por incrementos de los costos, a partir del mes de noviembre de 2024, estableciéndose los siguientes valores para los servicios contratados: a) Servicio N° 1 (Recolección): Pesos Cincuenta y Cuatro Millones Quinientos Ochenta y Un Mil Novecientos Veinticinco (\$ 54.581.925,00) – IVA incluido; b) Servicio N° 2 (Recolección por Contenedores): Pesos Cuatro Millones Novecientos Treinta y Ocho Mil Ochenta y Nueve (\$ 4.938.089,00) – IVA incluido, y c) Servicio N° 3 (Barrido): Pesos Nueve Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Setecientos Ochenta y Siete (\$ 9.139.787,00) – IVA incluido;

Que desde entonces, no se han autorizado nuevas recomposiciones en los precios de los servicios objeto del presente contrato;

Que por expediente EX-2025-00036565-SI-SDMEYA, el 1 de abril de 2025, las empresas contratistas solicitaron una nueva redeterminación de los valores contractuales, por incremento de variaciones de costos de los insumos principales de su prestación, como así también de los originados en los aumentos registrados en el Convenio Colectivo de Trabajo del sector, los que han producido un desequilibrio en la ecuación económica-financiera para la misma.

Que la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas efectuó el análisis económico mediante el informe IF-2025-00060575-SI-JGAB, de fecha 14 de marzo de 2025, evidenciando tal situación;

Que la citada Comisión expresa que, en este tipo de contrataciones de prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en costos, precios y salarios y, luego, considerar en qué medida dichos incrementos pueden afectar seriamente tal ecuación, que necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;

Que del análisis exhaustivo, se evidencia la necesidad de preservar el equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la integridad patrimonial de la adjudicataria y, consecuentemente, los servicios contratados;

Que, la Comisión citada recomendó, en forma unánime, autorizar el reconocimiento de los siguientes valores en los servicios prestados y a prestar, por todo concepto, a partir del 1° de febrero de 2025, los que quedarán redeterminados conforme el siguiente detalle: a) Servicio N° 1 (Recolección): Pesos Cincuenta y Ocho Millones Doscientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Noventa y Seis (\$ 58.229.496,00) – IVA incluido; b) Servicio N° 2 (Recolección por Contenedores): Pesos Cinco Millones Doscientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Sesenta y Cinco (\$ 5.253.365,00) – IVA incluido, y c) Servicio N° 3 (Barrido): Pesos Nueve Millones Ochocientos Dos Mil Siete (\$ 9.802.007,00) – IVA incluido;

Que las empresas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9, deberán renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios u otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante los períodos de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento del expediente EX-2025-00036565-SI-SDMEYA y hasta la finalización del contrato;

Que este Departamento Ejecutivo comparte el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

## **EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO**

### **decreta:**

**ARTÍCULO 1°.-** Otorgar un reconocimiento de mayores costos sobre las prestaciones referentes a la contratación del “SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS E HIGIENE URBANA” (Licitación Pública N° 17/2008), a las empresas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9, para los servicios devengados a partir del 1° de febrero de 2025, estableciéndose los siguientes valores:

- a) Servicio N° 1 (Recolección): Pesos Cincuenta y Ocho Millones Doscientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Noventa y Seis (\$ 58.229.496,00) – IVA incluido,
- b) Servicio N° 2 (Recolección por Contenedores): Pesos Cinco Millones Doscientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Sesenta y Cinco (\$ 5.253.365,00) – IVA incluido,
- c) Servicio N° 3 (Barrido): Pesos Nueve Millones Ochocientos Dos Mil Siete (\$ 9.802.007,00) – IVA incluido.-

**ARTÍCULO 2°.-** Las empresas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9, renuncian, con la notificación del presente, a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato y su prórroga.-

**ARTÍCULO 3°.-** La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, se atenderá con fondos provenientes de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

**ARTÍCULO 4°.-** El presente decreto es refrendado por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Hacienda y Finanzas.-

**ARTÍCULO 5°.-** Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANGUINETTI Juan Luis  
Date: 2025.05.19 09:22:51 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Luis Sanguinetti  
Secretario  
Secretaría de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by LOPEZ MENENDEZ Maria Manuela  
Date: 2025.05.19 09:24:22 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Manuela López Menendez  
Jefe de gabinete  
Jefatura de Gabinete

Digitally signed by LANUS Ramon Maria  
Date: 2025.05.19 14:42:07 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús  
Intendente  
Municipalidad de San Isidro